

מסורת הש"ס

(א) לקמן סו: כתובות נט: גיטין מ: מדרש פו: צ"ק פט: (ב) מילת: פרשת פ' פ', טו, (ג) גיטין לו: ד, (ד) וקדשין כ: צ"ק קוי: צ"מ ע"א. ערכין ל: (ה) וקדשין יג, וצ"ג, (ו) צ"ל קבענא, (ז) וצ"ל ארוסה פירוש שגלגל ערוך ערך ארסה, (ח) בראש ונביי גרסי עבדמא יתירמא וע"ש בגי, (ט) ובי"מ עג: א, (י) ע"ז נט, (יא) גשנת יג, וצ"ג, (ל) ע"ז לת נט, שנת נא, מ"ק יב, (מ) מנחות פב, (נ) מנחות סט, (ס) גשנת פא: טוכה ל: היריות י: זכרית אה, תמורה טז: יח: מה ל: א,]

## הגהות הב"ח

(א) גבי ולימא לשם בן חורין כ"ל וזיפת ליה נמחק: (ב) רש"י ד"ה צטפסא דמלמא (שקל) חור"ב וי"צ ס"א (ג) גשנת יג, וצ"ג, (ד) ר"ח ד"ה ר' וכו' דינא וצט"ג כ"ל וזיפת או לא נמחק:

## תוספות ישנים

הקדש חמץ ושחרור מפקיעים וכו'. פירשתי פרק כל שעה כפסחים. וא"ח מחי קא ממה הא דהכא להא דשחרור מפקע מדי שגבד הא לא דמי דהתם מיירי כשהביע עולמו מתחרש עבדו. אבל הכא מיירי שהוא שחרר עולמו כשטבול לשם בן חורין. וז"ל רמ"מ דמדי שפיר דהא נמי כיון שטבל אפקע על דהא עבדות ולא אימא לרב אלא מעשה ידיו דהא עבד טביבס גופיה לא קני והעבד ירמב לו שער על (צ"ל) דמיו ולא היה לרב כלום דא עבדות עליו: (ולעיל) מי לא לא טבלה לגדומה. וא"ח הא טבילה נדה טבלה וגר דרין לטבול כיוס דמשפט כחבי ביה. וצ"ל דלמא טבילה נדות נדה שפיר כיוס טבול טבלה שלא מומה: ובשהעבד נצו עבדמא ליג יתירמא רק צבגא מצינא (עג:). גבי רבות ואי גרסינן ליה הכא י"ל לישנו משום דלא מוכחא מלח' שגופס קניי לעבדים:

## מוסף רש"י

הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שגבדו. הקדש, עשה שורו אפומיקי לגבול חזר ליה זה והקדישו קדושת הגוף למזבח, הפקיע עבדוהי דמלגה ומותר למזבח ואין בו משום מול, ששנת (ג"י הב"ח: שבח) הקדש מפקיעו הויאל ולא היה קני לו ממא אלא עמו לגבות הימנו, ודוקא קדושת הגוף, אבל קדושת מדמיס לא חלמי לאפקיעו שגבדו מלה דתמן (וערכי' כג:) מוסיף עוד דינא ופודה את הנכסים האלו על מנת לשלם לאשה את כתובתה כ"י (ב"ק צ: ובגי"ז וגיטין טז: ודברים פו: וגיטין טו:) ושחרור, עשה אפומיקי ושחררו וזוהי ממקום אחר (ב"ק שם וכתובות שם), וזכא הוא דהא כחבי עבד מהא, וכתיב צמריה וגם מזני הטושנים הגרים עמכם ולשחוק (גיטין דף) הם קונים. את אחד מכס (שם דח). מוהרקיעיהו דהני. חותם עבדות שלהם (בי"ם עג). בטפסי דמלכא ממו. דלמא של מלך מונה והרי כולם עבדים לו דינא דמלכותא דינא (שם). לפי שאינן בני תורה. אחרומסין קאי דאי הן בני תורה שני דמפרש לקמיה, תורמוס אינו נאכל חי ואינו עולה על שלחן מלכים (ע"ז טו). מה פסח האמור במצרים אינו בא אלא מן החורין. דעיינן לא הימא לשם מנחתא מעשר שני דלחן מעשר אלא משכנסו לארץ (מנחות פג. בכת"י). וכי דנין אפשר מושאי אפשר. פסח דורות שאפשר לגא מן המעשר, שהרי לדורות טוגא מעשר, מפסח מצרים שאי אפשר לו לגא ממעשר שהרי בנאותה עשה לא היה מעשר טוגא (מנחות שם).

**עובד כוכבים גופא לא קני**. עובד כוכבים לא קנאו לגופו של זה

מתחלה כדאמר לקמן ולא הם קונים זה את זה: **הקדש חמץ ושחרור**. עשה שורו אפומיקי והקדישו למזבח דהויא קדושת הגוף פקע שיעבדוהא דקמא אבל קדושת צדק הביא לא מפקעא כדמתן

בערכין (דף כג:) מוסיף עוד דינר ופודה הנכסים כולן. או אם עשה חמץ אפומיקי לעובד כוכבים והרי הוא מונה בידו של ישראל וצאו שז שעות של ערב הפסח פקע שיעבד העובד כוכבים הויאל ולא הוי ממש **ידויה** וחייב זה לצעריו: **ושחרור**. עשה עבדו אפומיקי לחצירו ושחררו משוחרר ופקע ממונו של מלוה: **בטבולא כו' לפניה א"ן**. לפי שהן גרים והיא עובדת כוכבים והעובד כוכבים ישראל לא קני לגופיה: **לאחריה** לא. אלמא גבי ישראל לא אמרינן קניה עבד עצמו בן חורין: **צין צפסא**. שלא פירש הרי אנו טובלין לשם בן חורין: **מפורש**. כדכר מנהל גר גוריל דקמיי וקדם וטבל לשם בן חורין: **אבל עובד כוכבים גופיה**. עובד כוכבים שזכר עזמו לישראל קניהו ישראל לגופיה ואם קדם וטבל לשם בן חורין לא **קניה** עזמו בן חורין: **אבל עובד כוכבים מי לא קני ליה לישראל** למעשה ידיו והכתיב או לעקר משפחת גר ואמר מר משפחת גר זה העובד כוכבים: **אימא צפסאא ובעניולה**. לשום עבדות הוא דקאמר רחמנא ליקני אבל אם קדם וטבל לשם בן חורין ה"ז דבן חורין הוא: **לתקפו צמים**. כשמטבילו לשם יהדות לעבדות דרין שיתקפנו לתת עליו עול מלאכה צמים כדי שזהא נראית כטבילה עבדות שאפילו יאמר הוא לשם בן חורין לא קניה עזמו בן חורין ולא יהא ממשות דבעריו: **צעי לאטבולי**. לשם יהדות לעבד: **מינייכו קא צעינא ליה**. אם יקדים ויאמר לשם בן חורין: **ארויסא**. קביסטרי": **ולמלמו**. דמקויו לקשור דזאורו משום לתוקפו צמים: **ארפו ליה ולמלמו ליה**. שהיה לו ענינה וכשרוטיס מושכין ראש המצל והוא דוחק מאליו וכשאין מושכין רפוי והמים נכנסים על צשרו: **וזלטא דעינא**. כלי מלא כטיט: **והיצי וזוי לאנישי לנרגייהו**. כשאין נותנין כסף גולגולת למלך תופסים אותם גבאי המלך. והני דני פפא עשירים היו ופורעים המס לגבאי המלך וקונין אותם לעבדים מהס ועובדי כוכבים היו אותן הנקנין וקא מיעביא ליה אי קנין דלכי נפקי מיניה ליצעי גיטא דחירותא או לא: **מוהרקיעיהו דהני**. חותמן של אלו: **צטפסא דמלמא**. (ס) שהן לו לעבדים: **טפסא ארנו אשקריי"ן** צלע"ז: **ומלמא אמר כו'**. הילכך מכר הוא ויעו גיטא דחירותא אי צעו לאגיורי ולאשחרויי צבת ישראל: **לפי שאינם בני תורה**. אחרומוסין קאי דלין בן משום בישולי עובדי כוכבים כדמפרש לקמן אלא לפי שאינן בני תורה לא

ואסור עליהן שלא חללו צבשולי עובדי כוכבים: **ועל יינם משום יין נסך**. דאע"ג דלא נגעי אלא כחו צעלמא הוא אסור משום לך לך אמרינן לזירא כו': תורמוס אינו עולה על שלחן מלכים: **צאטוטינו שמלו**. צימי משה כשיצאו ממצרים ויצאו מכלל בני נח לקבל התורה ולקבל פני השכינה: **צאמהות**. נשותיהם שטבלו כדמפרש לקמן [ע"צ] דאם לא טבלו צמה נכנסו תחת כנפי שכינה: **משאי אפשר**. אמהות אי אפשר למול: **אלא מן החולין**. ולא מדמי מעשר שני דלכתי מעשר שני לא הוה: **אין צא אלא מן החולין**. למעוטי מדמי מעשר שני: ה"ג צמנחות צתתורה (דף פג.) **א"ל רבי עקיבא ובי דנין אפשר כו'**. ומאן דגרסינן רבי יהושע קשיא האמר רבי יהושע דנין מאמהות: **משאי אפשר**. מפסח מצרים דהאי דלא צא מן המעשר דאי אפשר הוא דלכתי מעשר לא הוה:

העבד שטבל בפני רבו שיצא בן חורין ומעשה בבבולריא הגיורת שטבלו שפוחיתו בפני ומקצתן לאחריה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו את שטבלו בפני בנות חורין ואת [שטבלו] לאחריה משועבדים ואעפ"י משמשות אותה עד יום מיתה: **אמר** שמואל וצריך לתקפו במים פירוש שיראה שלשום עבדות טובלין ולא לשום בן תורין והרב ד"ל פירש כדי שתעלה לו טבילה ומסתברא (בפ"ק כפר"ש ז"ל אי"ר יוחנן לעולם אינו גר עד שימול ויטבול דוקא מילה והדר טבילה אבל איפכא לא. וצריך לטבול (עד) אחר המילה וכן נעשה מעשה בלוגיל ספי אבא מארי וחבריו ד"ל שהצריכיהו טבילה לאחר המילה. ונציא חור שצא ואמר מלתי ולא טבילתי מטבילתי אותו ומה בכך דביר ר"י ור' יוסי אמר אין מטבילין. ומסקנא בואו פליגי דר"י סבר כחז מינייהו נמי אז מילה אז טבילה ור' יוסי תרתי בעי. והלכתא כר' יוסי דתרתו בעי. ושפעי' מהא דגר שנגטייה כשהוא מהול צריך להסיק ממנו דם ברית

## החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

## מו.

**הקדוש חמץ ושחרור**. מפורש צהשולא (גיטין דף מ:): **בי נפקי צריבי גיטא דחירותא או לא**. מספקא ליה אי דינא דמלכותא דינא (א) או לא ועצ"ג דלא קני גופיה הכא קני או דלמא הכא נמי לא קני אלא למעשה ידיו וצנכריותן מיירי אם היו צאין להסגיר:

**רבי יוחנן באידך לישנא ס"ל**. אומר ר"ת דכולהו מודו דכשנאכל כמות שהוא חי דלין צו משום בישולי עובדי כוכבים דלמר צאין מעמידין (ע"ז דף לת.) דליכא צינייהו דגיס קטנים ארזי ודייסא היינו דברים שאין עולים על שלחן מלכים ואין נאכלים כמות שהן חיים ולא נקט כמה דברים הנאכלים כשהן חיות ועולים על שלחן מלכים כמו פירות וגצינה וכיוצא בהן והא דאסר רבי יוחנן התם צילה אע"ג דלאוי לגומעה מיה אין זו אכילה חשובה דהכי נמי צשר מליח מותר לטלטלו צצנת (שבת קכח.) דחזי לאכילה ואפ"ה יש צו משום בישולי עובדי כוכבים: **אמר ליה ר' עקיבא ובי דנין אפשר** משאי

עובד כוכבים לא קני ליה לישראל למעשה ידיו ויהכתיב **או לעקר משפחת גר ואמר מר** <sup>(ז)</sup> משפחת גר זה העובד כוכבים אלא לאו לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם אפילו גופיה <sup>(ח)</sup> פרך רב אחא אימא בכספא ובטבילה קשיא אמר שמואל **ויצריך לחקפו במים** <sup>(י)</sup> כי האי דמנימין עבדיה דרב אשי בעא לאטבולי מסריה ניהלייהו לרבינא ולרב אחא ברי' דרבא אמר להו חזו דמינייכו <sup>(א)</sup> קבעית ליה רמו ליה <sup>(ב)</sup> ארויסא בצואריה ארפו ליה וצמצמו ליה ארפו ליה כי היכי דלא להוי חציצה צמצמו ליה כי היכי דלא לקדים ולימא (א) להו לשם בן חורין אני טובל בהדי דדלי רישיה ממיא אנהו ליה זולמא דמינא ארישיה ואמרו ליה זיל אמטי לבי מוך א"ל רב פפא דרבא חזי מר הני דבי פפא בר אבא דיהבי זוזי לאנישי לכרגייהו ומשעבדי בהו <sup>(ב)</sup> כי נפקי צריבי גיטא דחירותא או לא <sup>(א)</sup> א"ל איכו שכיבי לא אמרי לכו הא מילתא <sup>(ג)</sup> הכי א"ר ששת מוהרקיעיהו דהני בטפסא דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא משתעבד למאן דיהיב כרגא <sup>(ד)</sup> ר' חייא בר אבא איקלע לגבלא חזא בנות ישראל דמערבין מגרים שמלו ולא טבלו וחזא חמרא דישראל דמוצי עובדי כוכבים ושתו ישראל וחזא תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים ואכלי ישראל ולא אמר להו ולא מירי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל צא והכרז על בניהם שהם ממזרים ועל יינם משום יין נסך ועל תורמוסן משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה על בניהם שהם ממזרים ר' יוחנן למעמיה דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן **לעולם אין גר עד שימול ויטבול וכיון דלא טביל עובד כוכבים הוא ואמר רבא בר בר חנה א"ר יוחנן** עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר **ועל יינם משום יין נסך משום** <sup>(ז)</sup> לך אמרין גזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב ועל תורמוסן משום בשולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה הא בני תורה שרי <sup>(ח)</sup> והאמר רב שמואל בר רב יצחק משמ' דרב **כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בשולי עובדי כוכבים** והא תורמוס אינו נאכל כמות שהוא חי ויש בו משום בשולי עובדי כוכבים ר' יוחנן באידך לישנא סבירא ליה דאמר רב שמואל בר רב יצחק משמ' דרב **כל שאין עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת אין בו משום בשולי עובדי כוכבים** וטעמא דאינן בני תורה הא בני תורה שרי ת"ר גר שמל ולא טבל ר"א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו ולא מל ר' יהושע אומר הרי זה גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכמים אומרים טבל ולא מל מל ולא טבל י"אין גר עד שימול ויטבול ורבי יהושע נמי גילף מאבות ור"א נמי גילף מאמהות וכי תימא אין דנין אפשר מושאי אפשר והתניא <sup>(ז)</sup> ר"א אומר **מנין לפסח דורות שאין בא אלא מן החולין** נאמר פסח במצרים ונאמר פסח בדורות מה פסח האמור במצרים אין בא אלא מן החולין אף פסח האמור לדורות אין בא אלא מן החולין א"ל ר' עקיבא <sup>(ח)</sup> וכי דנין אפשר מושאי אפשר א"ל אע"פ שאי אפשר ראייה גדולה היא ונלמד הימנה אלא בטבל

העבד שטבל בפני רבו שיצא בן חורין ומעשה בבבולריא הגיורת שטבלו שפוחיתו בפני ומקצתן לאחריה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו את שטבלו בפני בנות חורין ואת [שטבלו] לאחריה משועבדים ואעפ"י משמשות אותה עד יום מיתה: **אמר** שמואל וצריך לתקפו במים פירוש שיראה שלשום עבדות טובלין ולא לשום בן תורין והרב ד"ל פירש כדי שתעלה לו טבילה ומסתברא (בפ"ק כפר"ש ז"ל אי"ר יוחנן לעולם אינו גר עד שימול ויטבול דוקא מילה והדר טבילה אבל איפכא לא. וצריך לטבול (עד) אחר המילה וכן נעשה מעשה בלוגיל ספי אבא מארי וחבריו ד"ל שהצריכיהו טבילה לאחר המילה. ונציא חור שצא ואמר מלתי ולא טבילתי מטבילתי אותו ומה בכך דביר ר"י ור' יוסי אמר אין מטבילין. ומסקנא בואו פליגי דר"י סבר כחז מינייהו נמי אז מילה אז טבילה ור' יוסי תרתי בעי. והלכתא כר' יוסי דתרתו בעי. ושפעי' מהא דגר שנגטייה כשהוא מהול צריך להסיק ממנו דם ברית

העבד שטבל בפני רבו שיצא בן חורין ומעשה בבבולריא הגיורת שטבלו שפוחיתו בפני ומקצתן לאחריה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו את שטבלו בפני בנות חורין ואת [שטבלו] לאחריה משועבדים ואעפ"י משמשות אותה עד יום מיתה: **אמר** שמואל וצריך לתקפו במים פירוש שיראה שלשום עבדות טובלין ולא לשום בן תורין והרב ד"ל פירש כדי שתעלה לו טבילה ומסתברא (בפ"ק כפר"ש ז"ל אי"ר יוחנן לעולם אינו גר עד שימול ויטבול דוקא מילה והדר טבילה אבל איפכא לא. וצריך לטבול (עד) אחר המילה וכן נעשה מעשה בלוגיל ספי אבא מארי וחבריו ד"ל שהצריכיהו טבילה לאחר המילה. ונציא חור שצא ואמר מלתי ולא טבילתי מטבילתי אותו ומה בכך דביר ר"י ור' יוסי אמר אין מטבילין. ומסקנא בואו פליגי דר"י סבר כחז מינייהו נמי אז מילה אז טבילה ור' יוסי תרתי בעי. והלכתא כר' יוסי דתרתו בעי. ושפעי' מהא דגר שנגטייה כשהוא מהול צריך להסיק ממנו דם ברית

### עין משפט ונר מצוה

ק"ב א מ"י פ"ז מהל' ערכין ה"ל ד ופ"ח מהלכות מלוה וזה ה"ל ו וסוג עשין דא טוש"ע ח"מ סימן קח סעיף ז:

ק"ד ב מ"י פ"ח מהל' עבדים הלכה טז סמג עשין פו טוש"ע שם סעיף ו טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף סח:

ק"ט ג מ"י פ"ח מהל' עבדים ה"ל כא: ק"סז ד מ"י שם ה"ל יט ומ"י פ"ח מהל' אסורי ביאה מהל' יא:

ק"י ה טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף ט:

ק"י ו מ"י פ"ח מהל' עבדים הלכה ג סמג עשין גז:

ק"כ ז ח מ"י פ"ח מהל' אסורי ביאה ה"ל יא טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף ט:

ק"כ ט מ"י פ"ח מהל' גילה ה"ל טז ופ"ח מהל' עבדים ה"ל ח סמג עשין עג טוש"ע ח"מ סי' שסנ סעי' יא:

ק"בא י מ"י פ"ח מהל' אסורי ביאה ה"ל ו סמג ללאין קנא: ק"בב ב מ"י פ"ח מהל' מאלכות אסורות ה"ל ג סמג ללאין קנא טוש"ע י"ד סי' קנב סעיף א: ק"בג ל מ מ"י פ"ח מהל' מאלכות אסורות הלכה יד סמג ללאין קנב טוש"ע י"ד סימן ק"א: ג נמ"י פ"ח מהל' אסורי ביאה ה"ו סמג ל"ח קנא טוש"ע י"ד סימן רסח): ק"בד ס מ"י פט"ו מהל' מעשה הקצנות הלכה טו:

## תורה אור השלם

1. וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וגומשפוחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחיות

ורקא כה מה

2. וכי תשיג יד גר ותושב עמך וקך אחיך עמו וגמבר לך תושב עמך או לעקר משפחת גר: ורקא כה מז

## לעזי רש"י

קביסטריי [קבישטריי"א]. אסור (חלק מהרחמה, שבו המוט בצווארה). אישקריי"ן. קופסה (בעיקר לחכשיטים).

## תוס' חד מקמאי

**תניא** מעשה בבבולריא הגיורת שקדמו עבדיה וטבלו לפניו ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמן בן חורין ואסיק רבא בפניה בין כהמרים בין במפורש לאחריה במפורש אין בסתם לא ופירוש לפניה הוא קודם שנגטייהה לאחריה לאחר לגר שנגטייה והרב אלפס לא גרסי לאחריה אלא שלא בפניה במפרש אין בסתם לא פירוש בפניה כיון שראתה ושתקה בין בסתם בין במפורש. שלא בפניה שלא ראתה כדטבילת במפרש אין בסתם לא וגירסת מבילתא מסייע א' לרב ד"ל דגרסי התם בפ' בא אל פרתה ר' נתן אמר מה תיל המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו להביא את

העבד שטבל בפני רבו שיצא בן חורין ומעשה בבבולריא הגיורת שטבלו שפוחיתו בפני ומקצתן לאחריה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו את שטבלו בפני בנות חורין ואת [שטבלו] לאחריה משועבדים ואעפ"י משמשות אותה עד יום מיתה: **אמר** שמואל וצריך לתקפו במים פירוש שיראה שלשום עבדות טובלין ולא לשום בן תורין והרב ד"ל פירש כדי שתעלה לו טבילה ומסתברא (בפ"ק כפר"ש ז"ל אי"ר יוחנן לעולם אינו גר עד שימול ויטבול דוקא מילה והדר טבילה אבל איפכא לא. וצריך לטבול (עד) אחר המילה וכן נעשה מעשה בלוגיל ספי אבא מארי וחבריו ד"ל שהצריכיהו טבילה לאחר המילה. ונציא חור שצא ואמר מלתי ולא טבילתי מטבילתי אותו ומה בכך דביר ר"י ור' יוסי אמר אין מטבילין. ומסקנא בואו פליגי דר"י סבר כחז מינייהו נמי אז מילה אז טבילה ור' יוסי תרתי בעי. והלכתא כר' יוסי דתרתו בעי. ושפעי' מהא דגר שנגטייה כשהוא מהול צריך להסיק ממנו דם ברית

(א) נראה ד"ל גירסת מילתא מסיע לפי רש"י ז"ל.